

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1981 -
1982/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
จำสิบตำรวจเรื่องเดช เจริญกระแจะ
จำสิบตำรวจเรื่องเดช เจริญกระแจะ
จำเลย

โจทก์
จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันโดยให้
เรียกโจทก์ในสำนวนแรกว่าโจทก์ เรียกโจทก์ในสำนวนหลังว่าโจทก์ร่วม

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้
ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายแก่กายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
291,390 และตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 อันเป็นกรรม
เดียว ลงโทษฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอันเป็นบทหนัก
จำคุก 3 ปี

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 59)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 80,000 บาท (อันดับ 4,44

แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรได้พิจารณาฎีกาของจำเลย
ประกอบด้วย แต่จำเลยยังมีได้ยื่นมา จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยจำเลย
ชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรได้พิจารณาฎีกาของจำเลย
ประกอบด้วย แต่จำเลยยังมีได้ยื่นมา จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยจำเลย
ชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ประชา บุญวนิช-พนม พ่วงภิญโญ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ